điều trị vết thương, các con không ai chăm sóc; trước khi ra trình diện, Đức có vào bệnh viện đưa cho chị số tiền 10.000.000 VNĐ để mua thuốc và nộp tiền viện phí.

Với nội dung thông tin do anh Đức và chị Minh cung cấp, Anh/Chị sẽ trao đổi với Cơ quan điều tra về vấn đề gì để bảo vệ quyền lợi cho Đức?

Câu hỏi 3. Với tư cách là luật sư bào chữa cho bị can Đức, anh/chị cần chuẩn bị những thủ tục gì để vào trại tạm giam gặp Đức?

Câu hỏi 4. Anh/chị hãy trình bày những điểm chính trong luận cứ bào chữa cho bị cáo Đức tại phiên tòa sơ thẩm.

Đề số 2:

Ngày 21/11/2021, Công ty TNHH A (gọi tắt là Công ty A) ký hợp đồng mua của Công ty cổ phần B (gọi tắt là Công ty B) 100 máy tính có giá trị 01 tỷ đồng. Trong Hợp đồng, ngoài các điều khoản quy định về đối tượng của hợp đồng, giá cả, hai bên thỏa thuận về điều khoản giao hàng, theo đó, bên bán (Công ty B) phải giao hàng cho bên mua (Công ty A) toàn bộ hàng (100 máy tính) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Cùng thời điểm Công ty A và Công ty B ký hợp đồng nêu trên thì Công ty A đã ký hợp đồng bán 100 máy tính cho Trường Cao đẳng nghề C. Sau 30 ngày kể từ khi Công ty A và Công ty B ký hợp đồng mua bán máy tính nhưng Công ty B không giao máy tính cho Công ty A. Để thực hiện đúng thỏa thuận về thời hạn giao máy tính cho Trường Cao đẳng nghề C, Công ty A đã phải mua 100 máy tính của các đối tác khác với giá cao hơn giá ký hợp đồng với Công ty B là 10% (tương đương 100 triệu đồng).

Công ty A khởi kiện Công ty B ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền đề nghị Tòa án buộc Công ty B phải bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ giao hàng và phải trả cho Công ty A một khoản tiền phạt 8% giá trị hợp đồng.

Công ty A đề nghị luật sư tư vấn và tham gia tố tụng trước Tòa án. Là luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý cho Công ty A, Anh/Chị cho biết:

Câu hỏi 1. Yêu cầu Công ty A cung cấp những tài liệu gì?

Câu hỏi 2. Cần hỏi để làm rõ những tình tiết nào?

Câu hỏi 3. Những nội dung cần quan tâm khi yêu cầu phạt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng?

Câu hỏi 4. Ngoài Công ty A và Công ty B tham gia tố tụng với tư cách là nguyên đơn và bị đơn thì cần phải đưa những chủ thể nào vào tham gia tố tụng? Với tư cách gì? Tại sao?

(Thí sinh được sử dụng các văn bản pháp luật)